

עין משפט
נר מצוה

כ:

אמר ר' חייא בר רב כ"ש אלא דאמר דמי שור זה ע"י עולה אבל אמר שור זה ע"י עולה כיון דאמר זה ופת אינו חייב באחריותו ע"י להביאו קאמר. כלומר לטרוח עד שיתקרב וא"ת א"כ רישא דמתני' דקתני שור זה עולה מת השור פטור מלשלם^[1] [לאשמועינן] אפילו אמר עלי ^[2] (נראה כן) הדין [כן] דפטור מלשלם כדמסיק ר' חייא בר רב ואורי' כדולה מתני' זין רישא זין סיפא מיירי דלמר דמי וה"פ דמתני' דמי שור זה עולה דמי בית זה קרבן מת השור נפל הבית פטור מלשלם כיון דלא אמר עלי אצל אמר דמי שור זה עלי עולה דמי בית זה עלי קרבן מת השור ונפל הבית חייב לשלם^[3] והכי ^[4] איתא בפ"ק דר"ה (דף ו, ושם) אחיו נדר ואחיו נדבה נדר דלמר עלי נדבה דלמר הרי זו מה זין נדר נדבה נדר מת או נגנב חייב צאחריותו נדבה מת או נגנב אינו חייב צאחריותו והא דמניא צמתני' שור זה נראה דנכותא אשמועינן דלע"ג דלמר זה כיון דלמר עלי חייב צאחריותו ואר"י דלכאורה משמע דכי אמר דמי שור זה עלי עולה גוף השור הוא חולין ואין זו קדושה לדמי לאומר דמי שור של פלוני עלי דגוף השור הוא חולין דאין אדם מקדיש שור חצירו ולא דמי למקדיש זכר לדמיו דלמר בתמורה (דף יט: ושם) דקדוש קדושת הגוף דמגו דנחתא ציה קדושת דמים נחתא ציה קדושת הגוף דהתם מיירי כדלמר יקדש שור זה לדמיו וה"ג איתא בסמוך בשמעמין דכי אמר יקדש השור לדמיו דגוף השור קדוש : **מיתיבי** שור זה עולה כו' שור זה ע"י עולה השור

הקדש ומוע"ין בו מת או נגנב ^[5] (אינו) חייב באחריותו. אלמא לא אחרין עלי להציאו קאמר וקשיא לר' חייא ומשני מי אלימא ממתניתין דאוקימנא דקאמר דמי הכא נמי דלמר נמי וקשה לפי מה דפי' ^[6] דגוף חולין ובהא צריכתא דשור קדוש ולפי מה דפירש"י הכא ניחא וזה לשונו הכא נמי דקאמר דמי וכדאוקימנא לקמן דקאמר יקדש השור לדמיו והדמים עלי עולה הלכך השור קדוש דהא אמר יקדש השור ואם מת חייב צאחריותו דהא עלי אמר והכא לא אמר עלי להציאם קאמר דכיון דלא הוו דמים קמיה ולא אמר דמים הללו עלי עולה ליכא למימר כדלמר לעיל דהתם ^[7] וזהו חולין. דלא הקדיש אלא מעות דמי השור לכשימכר: אינו חייב צאחריותו. שהרי לא נמכר ונמאלא שלא הקדיש כלום: אצל חייב צאחריות דמיו. אם נמכר השור וקדשו הדמים ואצדו חייב צאחריותו: רישא דלמר יקדש השור לדמיו. והלכך חייב צאחריותו שהרי חל קדושת דמים על השור והוא קיבל עליו אחריות דמיו והאי עלי אחריות הוי הואיל ואדמים קאי ודמים לא הוו קמיה דלימא הללו: סיפא דלמר נלשיציאו דמיו יקדשו. הלכך אינו חייב צאחריותו דכיון דמת השור ולא נפל לכלל דמים נמאלא שלא הקדיש כלום: ר"מ היא. דמניא הרי את מקודשת לי לאחר שתגיייר לאחר שתתגיייר כו' ר"מ אומר מקודשת: ואיכא דמפני לה. להא דרב יהודה ואבי רמי בר חמא: א"ע"פ שחלטו כהן. שאלו עומד לעמוד לנתן כל זמן שלא נתנו אומר לו משכיר לשוכר הרי שגך לפניך ולא אשכיר לך בית אחר שהרי בית שהשכרתי לך קיים: נפלו. כהן חייב ^[8] משכיר להעמיד בית אחר לשוכר דמשום מוילהה דמשכיר הוא שנמשד על הגול או על זרות העין: הקדשו

זה למפטר נפשיה מלחריותו קאמי ועלי אטורח הבאה קאי אצל הכא דלא הוו דמים קמיה ולא אמר הללו ודאי עלי אחריות קאי והא דקאמר זה ה"ק שור זה יהיה הקדש עד שאמכרו ואציא דמיו. עכ"ל רש"י: **והא מרביפא** דקאמר דמי רישא דאא קאמר דמי דקתני סיפא כו'. וה"ה דהוה מזי למיפרך צהדיא מסיפא ^[9] אמתני' לפי מה דפי' ר' חייא בר רב דקתני בסיפא דמי זה עלי עולה השור חולין ואין מועלין בו מת או נגנב אינו חייב צאחריותו וצמתני' תנן דחייב לשלם אלא לפי מה שהתחיל לאקשוי מרישא סיים קושייתו עלה ולפי המירוח ניחא הכל יי' ^[10] [אצלן] קשיא על הא דאיתא בפ' בתרא דחולין (דף קלט. ושם) המקדיש מנה לצדק הבית ונגנב או שאצד רצי יוחנן אמר חייב צאחריותו עד שיצא ליד הגוזר ורשב"ל אמר כל היכא דאיתיה צי גזא דרחמנא איתיה דכתיב לה' הארץ ומלואה וקדשי צדק הבית אע"ג דלמר עלי לא מחייב ^[11] והא תנן האומר שור זה עולה בית זה קרבן מת השור ונפל הבית פטור לשלם שור זה עלי עולה בית זה עלי קרבן מת השור ונפל הבית חייב לשלם ומאי קפריך הא דרשב"ל דרשב"ל מיירי כשהפריש המנה שהקדיש ומש"ה קאמר דכל היכא דאיתיה צי גזא דרחמנא איתיה ואינו חייב לשלם וההיא דמתני' בשלא הפריש כלום ומש"ה קתני דחייב לשלם דהא אוקימנא דהשור גופיה חולין ^[12] ונראה דלית ליה להאי סוגיא דהתם הא דר' חייא בר רב דמוקי למתני' דמיי ^[13] לכך נראה לר"י דהכא צמתני' דגוף השור קדוש כמו מקדיש זכר לדמיו דקדוש קדושת הגוף ולא דמי לאומר שור חצירו עליו דאין גופו קדוש דהתם אין אדם יכול להקדיש ממון חצירו ומיהו כל מה דמזי למתפסין ציה הוא מתפסין אצל הכא שהשור שלו כי אמר דמי שור זה עלי עולה גוף השור קדוש והשתא ניחא דפריך צפרק בתרא דחולין (גי' שס) מהאי מתני' ארשב"ל דכיון דגוף השור קדוש הוי כמו הפרישו ודמי למקדיש מנה לצדק הבית וניחא נמי בשמעמין דפריך מצרייתא דשור זה עלי עולה וכו' ומשני דקאמר ^[14] והשור הוי הקדש כדקתני וה"ג מתני' הוי גוף השור הקדש ומיהו תימנה קלת אמאי לריך לאוקמי כדמסיק רישא דלמר יקדש שור לדמיו צלא"ה נמי כיון דלמר דמי שור זה עלי עולה הוי גוף השור הקדש וי"ל דה"פ רישא כי הוה אמר יקדש שור לדמיו והוי שור הקדש ועי"ל דהא דלר"ח בר רב לא שנו אלא דלמר דמי שור זה עלי עולה פיי' דלמר יקדש שור לדמיו ודמיו עולה והוי גוף השור קדוש ובהכי ניחא כולה שמעתא וניחא נמי האי דפ"צ דחולין (גי' שס) ופריך ממתני' דהכא אר' שמעון בן לקיש דכיון דגוף השור קדוש הוי כאילו הפריש ודמי למקדיש מנה לצדק הבית: **אע"פ** שחלצו בהן אומר לו הרי שגך לפניך. אורי' דמהכא משמע דבית מנוגע המוחלט מותר בהנאה ומש"ה אומר לו הרי שגך לפניך דמיי להא דתנן פרק האומנין (צ"מ עמ. ושם) שכר חמור והצריקה או שנעשית אלגריא אומר לו הרי שגך לפניך דאי אמרינן דבית הנחלט אסור בהנאה אס כן הוי כי ממה או נשברה דתנן התם חייב להעמיד לו חמור אחר וקשה למורי ^[15] מהא דלמר בתורת כהנים גבי נגדים זרעת ממארת תן לה מארה שלא יהנה ממנו משמע דאסור בהנאה וכן משמע צפרק

האומר משקלי עלי פרק חמישי ערכין

מהו דמיא. אע"ג דעמד דצין נודר קודם מותו הואיל ולא אמדו נידר צחי נודר לא אשתעבדו נכסי דיתמי: גלווי מלפא בעלמא הוא. לגלות מהו חייב והואיל ונידר קיים אמדינן ליה: **במתני'** **וצים זה קרבן**. לצדק הבית: **ונפל הבית**. קודם שהחזיק בו גוזר: **גמ'** לא שנו. דכי אמר עלי חייב לשלם אלא

דלמר דמי עלי דאס אצד השור הדמים לא אצדו דהא לא אמר דמים הללו ולא היו בעין: עלי להציאו. לטרוח עד שיתקרב: ה"ג **דקאמר דמי**. וכדאוקימנא לקמן דלמר יקדש שור זה לדמיו והדמים עלי עולה הלכך השור קדוש דהלמרי יקדש השור ואם מת חייב צאחריותו ^[1] דהלמאר עלי והכא ליכא למימר כדלמר לעיל דהתם כיון דלמר זה למפטר נפשיה מלחריותו אמי ועלי אטורח הבאה קאי אצל הכא דלא הוו דמים קמיה ולא אמר הללו ודאי עלי אחריות קאי והאי דקאמר זה הכי קאמר שור זה יהא קדוש עד שאמכרו ואציא דמיו: **השור חולין**. דלא הקדיש אלא מעות דמי השור לכשימכר: אינו חייב צאחריותו. שהרי לא נמכר ונמאלא שלא הקדיש כלום: אצל חייב צאחריות דמיו. אם נמכר השור וקדשו הדמים ואצדו חייב צאחריותו: רישא דלמר יקדש השור לדמיו. והלכך חייב צאחריותו שהרי חל קדושת דמים על השור והוא קיבל עליו אחריות דמיו והאי עלי אחריות הוי הואיל ואדמים קאי ודמים לא הוו קמיה דלימא הללו: סיפא דלמר נלשיציאו דמיו יקדשו. הלכך אינו חייב צאחריותו דכיון דמת השור ולא נפל לכלל דמים נמאלא שלא הקדיש כלום: ר"מ היא. דמניא הרי את מקודשת לי לאחר שתגיייר לאחר שתתגיייר כו' ר"מ אומר מקודשת: ואיכא דמפני לה. להא דרב יהודה ואבי רמי בר חמא: א"ע"פ שחלטו כהן. שאלו עומד לעמוד לנתן כל זמן שלא נתנו אומר לו משכיר לשוכר הרי שגך לפניך ולא אשכיר לך בית אחר שהרי בית שהשכרתי לך קיים: נפלו. כהן חייב ^[2] משכיר להעמיד בית אחר לשוכר דמשום מוילהה דמשכיר הוא שנמשד על הגול או על זרות העין: הקדשו

זה למפטר נפשיה מלחריותו קאמי ועלי אטורח הבאה קאי אצל הכא דלא הוו דמים קמיה ולא אמר הללו ודאי עלי אחריות קאי והא דקאמר זה ה"ק שור זה יהיה הקדש עד שאמכרו ואציא דמיו. עכ"ל רש"י: **והא מרביפא** דקאמר דמי רישא דאא קאמר דמי דקתני סיפא כו'. וה"ה דהוה מזי למיפרך צהדיא מסיפא ^[3] אמתני' לפי מה דפי' ר' חייא בר רב דקתני בסיפא דמי זה עלי עולה השור חולין ואין מועלין בו מת או נגנב אינו חייב צאחריותו וצמתני' תנן דחייב לשלם אלא לפי מה שהתחיל לאקשוי מרישא סיים קושייתו עלה ולפי המירוח ניחא הכל יי' ^[4] [אצלן] קשיא על הא דאיתא בפ' בתרא דחולין (דף קלט. ושם) המקדיש מנה לצדק הבית ונגנב או שאצד רצי יוחנן אמר חייב צאחריותו עד שיצא ליד הגוזר ורשב"ל אמר כל היכא דאיתיה צי גזא דרחמנא איתיה דכתיב לה' הארץ ומלואה וקדשי צדק הבית אע"ג דלמר עלי לא מחייב ^[5] והא תנן האומר שור זה עולה בית זה קרבן מת השור ונפל הבית פטור לשלם שור זה עלי עולה בית זה עלי קרבן מת השור ונפל הבית חייב לשלם ומאי קפריך הא דרשב"ל דרשב"ל מיירי כשהפריש המנה שהקדיש ומש"ה קאמר דכל היכא דאיתיה צי גזא דרחמנא איתיה ואינו חייב לשלם וההיא דמתני' בשלא הפריש כלום ומש"ה קתני דחייב לשלם דהא אוקימנא דהשור גופיה חולין ^[6] ונראה דלית ליה להאי סוגיא דהתם הא דר' חייא בר רב דמוקי למתני' דמיי ^[7] לכך נראה לר"י דהכא צמתני' דגוף השור קדוש כמו מקדיש זכר לדמיו דקדוש קדושת הגוף ולא דמי לאומר שור חצירו עליו דאין גופו קדוש דהתם אין אדם יכול להקדיש ממון חצירו ומיהו כל מה דמזי למתפסין ציה הוא מתפסין אצל הכא שהשור שלו כי אמר דמי שור זה עלי עולה גוף השור קדוש והשתא ניחא דפריך צפרק בתרא דחולין (גי' שס) מהאי מתני' ארשב"ל דכיון דגוף השור קדוש הוי כמו הפרישו ודמי למקדיש מנה לצדק הבית וניחא נמי בשמעמין דפריך מצרייתא דשור זה עלי עולה וכו' ומשני דקאמר ^[8] והשור הוי הקדש כדקתני וה"ג מתני' הוי גוף השור הקדש ומיהו תימנה קלת אמאי לריך לאוקמי כדמסיק רישא דלמר יקדש שור לדמיו צלא"ה נמי כיון דלמר דמי שור זה עלי עולה הוי גוף השור הקדש וי"ל דה"פ רישא כי הוה אמר יקדש שור לדמיו והוי שור הקדש ועי"ל דהא דלר"ח בר רב לא שנו אלא דלמר דמי שור זה עלי עולה פיי' דלמר יקדש שור לדמיו ודמיו עולה והוי גוף השור קדוש ובהכי ניחא כולה שמעתא וניחא נמי האי דפ"צ דחולין (גי' שס) ופריך ממתני' דהכא אר' שמעון בן לקיש דכיון דגוף השור קדוש הוי כאילו הפריש ודמי למקדיש מנה לצדק הבית: **אע"פ** שחלצו בהן אומר לו הרי שגך לפניך. אורי' דמהכא משמע דבית מנוגע המוחלט מותר בהנאה ומש"ה אומר לו הרי שגך לפניך דמיי להא דתנן פרק האומנין (צ"מ עמ. ושם) שכר חמור והצריקה או שנעשית אלגריא אומר לו הרי שגך לפניך דאי אמרינן דבית הנחלט אסור בהנאה אס כן הוי כי ממה או נשברה דתנן התם חייב להעמיד לו חמור אחר וקשה למורי ^[9] מהא דלמר בתורת כהנים גבי נגדים זרעת ממארת תן לה מארה שלא יהנה ממנו משמע דאסור בהנאה וכן משמע צפרק

מנחת

להעמיד לו בית. משכיר לשוכר שאין יכול לומר לו הרי שגך לפניך שהרי נתתן:

מסורת הש"ס

(א) [מולין קלט.], (ב) [מסופתא פ"ג ה"ו], (ג) כמותות נח, (ד) מוסף צד"ת פ"ח ה"יג ע"ש.

שינויי נוסחאות

[א] מת השור (ש"ס), [ב] זה אם מת אינו חייב (ש"ס), [ג] דמי מכלל דרישא דלא סי' דמי שור זה עלי עולה (ש"ס), [ד] יושא דלמר יקדש השור לדמיו, (ש"ס), [ט] דהא אמר עלי והכא לא אמרינן עלי להביאו קאמר דכיון דלא הוו דמים קמיה ולא אמר דמים הללו עלי עולה ליכא דלמר זה, כיון דקאמר להעמיד (ש"ס), [ז] א"כ, [ח] עלי נגמ כן סדון דפטור [מתח נבלא נמקן] (ש"ס), [ט] גי' צ"ק ודך פירושא איכא לאוקמי צפ"ק דרישא, [י] והכי נבלא יליכא צפ"ק (ש"ס), [יא] מת או נגנב חייב צאחריותו (ש"ס) [א] מת או נגנב חייב צאחריותו (ש"ס) ובי"ח בצי"ק, [ב] לפי ר"י דגופו חולין ובהא צריכתא דמיו, [ג] ומסיפא זו אמתני' [י] כלל וקשיא להא דפי' דאיתא, ק"ל ולפי מה דפי' בגוף השור חולין קשה (ש"ס), [ט] גי' צ"ק, [טז] ממזי ופריך והא (ש"ס) [יז] גי' צ"ק וזה נראה לי דרוק, [יח] דמי וזה דרוקכן (ש"ס), [יט] דקאמר דמי שור זה עלי עולה דהשור הוי (ש"ס), [כ] למורי הרמב"ר (ש"ס).

רבינו גרשום

אישתעבוד נכסי. להקדש: ואומרנא. כיון דלאו בנודר תליא אלא בנודר דרמי עליה דנודר לשלומי חיוביהו בי"ד וירושלן חיובין ואומרנא גליי מלחא בעלמא הוא דכל אדם יכול לאמודו אפילו אינו בי"ד ומה שאומר שום אדם שהיה שות יתנו הנודר אבל (באומר דחלי עליו) (באומר דמי עליו) ומת כיון דהוא גופיה בני אומרנא ולא אמדורו וירושן פטורין: מתני': ובית זה קרבן. לדמיו: פטור מלשלם שהרי אמר זה ולא קבל עליו אחריותו: אבל אמר עלי קיבל עליו אחריותו וחייב לשלם: גמ'. לא שנו. דחייב באחריותו: אלא דאמר דמי שור זה עלי. כלומר שאם נגנב אותחייב בדמיו: [ועלי להביאו קאמר דמי יתיה]: פה או נגנב חייב באחריותו. [כיון דאמר עליו] אע"ג דלא אמר דמי: [השור חולין. שלא הקדישו אלא דמיו:] ואינו חייב באחריותו דדמי השור קאמר וכיון דמת אין דמים למתם כדאמרין במתני' דמי עלי ומת לא יתנו היירושין): **רישא דלמר יקדש השור עלי לדמיו**. דכיון דלמר יקדש השור ומועלין בו וכיון דלמר לדמיו היינו דלמר מת או נגנב חייב באחריותו: **והסיפא דלמר לכשיביאו דמיו יקדשו**. דמיים למפטר דכיון דלא אמר יקדש השור לדמיו, והלכך חייב צאחריותו: **רישא דלמר יקדש השור לדמיו** ודמיו עולה והוי גוף השור קדוש והאי דקאמר דמי שור זה עלי עולה גוף השור קדוש ובהכי ניחא כולה שמעתא וניחא נמי האי דפ"צ דחולין (גי' שס) ופריך ממתני' דהכא אר' שמעון בן לקיש דכיון דגוף השור קדוש הוי כאילו הפריש ודמי למקדיש מנה לצדק הבית: **אע"פ** שחלצו בהן אומר לו הרי שגך לפניך. אורי' דמהכא משמע דבית מנוגע המוחלט מותר בהנאה ומש"ה אומר לו הרי שגך לפניך דמיי להא דתנן פרק האומנין (צ"מ עמ. ושם) שכר חמור והצריקה או שנעשית אלגריא אומר לו הרי שגך לפניך דאי אמרינן דבית הנחלט אסור בהנאה אס כן הוי כי ממה או נשברה דתנן התם חייב להעמיד לו חמור אחר וקשה למורי ^[1] מהא דלמר בתורת כהנים גבי נגדים זרעת ממארת תן לה מארה שלא יהנה ממנו משמע דאסור בהנאה וכן משמע צפרק

יב א מיי פ"ד מה' מעשה הקרנות הלכה ו:

ב ב מיי פ"ב מהלסת מעילה הלכה ב:
בא ג מיי פ"ד מה' מעשה הקרנות הלכה ה:

מוסף רש"י

ובית זה קרבן. לצדק הבית, שגף תן נקדולין קרבן. שענין שנלמר (מתכבד לא) ונקרב את קרבן ה' איש אשר מלא כליו וקדושת דמים הם [וחולין קטנ]. שור זה עלי עולה. אע"ג דלמר זה, כיון דקאמר עלי, עלי להציאו קאמר, וכן צמית לצדק הבית למכור להציא דמיו ליד גוזר (ש"ס).

שיטה מקובצת

אבל חייב באחריות דמיו. גליון. תימה (א) מאי קאמר אינו חייב באחריותו דהיינו אחריות הדמים דהא אין גופו קדוש והדר תני חייב באחריות הדמים, ויש לומר דהכי קאמר אינו חייב באחריותו כלומר באחריות השור שהוא שור ודקא לנולה אבל חייב באחריות דמיו וביא דהם הגוף וכבשים אם יוצא. הרא"ש ז"ל: **רישא דלמר יקדש השור לדמיו**. גליון. אין לפרש כשאמר בפ' יקדש השור לדמיו אבל אם אמר דמי שור זה עלי עולה השור חולין, דא"כ אמאי דרוק לאוקמי דאיתא כר"ם ובדלמר לכשיביאו דמיו לוקאמר דלמר דמי שור זה קדוש ויצאו דמיו להקדש והשור חולין, אלא ודאי ככה"ג נמי השור קדוש ולא משכחת לה השור חולין אלא בראמא לכשיביאו דמיו. הרא"ש ז"ל: **תנן** ד"ה **א"ר יוחנן** כו'. גליון. לא שנו אלא דלמר דמי שור זה עלי עולה. כיון שקבל עליו דמי שוור קדוש קדושת הגוף כדאמרין המקדיש זכר לדמיו אינו יוצא מידי מוכח, והאי דקאמר דמי להתחייב באחריותו קאמר, אבל אם אמר שור זה עלי עולה ולא אמר דמי אינו חייב באחריותו, ואי"ח אמר דלמר דמי שור זה עלי עולה ודאי דהכי בסיפא דמי הכי נמי מניה ברישא עלי וה"ק לא שנו אלא דלמר דמי שור זה עלי עולה אבל ברישא דלא אמר דמי אפילו אמר נמי עלי אינו חייב באחריותו. עכ"ל הרא"ש ז"ל: **ד"ה אע"פ שחלצו בהן וכו'** חייב להעמיד לו חמור אחר. גליון. הכי נמי אין הבית דמי לדירה חייב להעמיד לו בית אחר אלא דאי מותר לדור בו אע"ג דדירה גורפה אלא דכלוי טמאין אומר לו הרי שגך לפניך דדירה על ידי דרוקן שמה דירה, ולא דמי לשוכר את החמור והבדיקה דהתם אינה ארוהה לריכבה כלי. הרא"ש ז"ל:

(ה) צ"ל הא קאמר מתחלה אינו חייב וכו'.